

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4457/2532

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นายออด โตลักษณะล้ำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 875, มาตรา 887

จำเลยที่ 3 รับประกันภัยคำจูนสำหรับการใช้รถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดเรื่องการโอนรถยนต์ว่า กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุด
บังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่นเว้นแต่รถยนต์ได้เปลี่ยนมือจาก
ผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยบัญญัติกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้
กำหนดเงื่อนไขให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดบังคับเพราะเหตุผู้เอาประกันภัยถึงแก่
กรรม ดังนั้น แม้จำเลยที่ 2 จะถึงแก่กรรมก่อนเกิดเหตุ แต่ขณะเกิดเหตุ ว. ภรรยา
ของจำเลยที่ 2 เป็นทายาทและรับมรดกสืบสิทธิจากจำเลยที่ 2 ผู้ตายในฐานะผู้เอา
ประกันภัย จำเลยที่ 1 ซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จึงยังคงเป็นลูกจ้างขับ
รถยนต์บรรทุกคันที่เอาประกันภัยไว้โดย ว. ว่าจ้างต่อ เมื่อจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อ
โจทก์ในทางการที่จ้างของ ว. ผู้เป็นนายจ้าง ว. จึงมีความผูกพันต้องรับผิดชอบโจทก์
และจำเลยที่ 3 ย่อมต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยคำจูนต่อโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ
ในทางการจ้าง ชนรถยนต์โดยสารของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๓ เป็น

ผู้รับประกันภัยคำจนรยนต์บรรทุกของจำเลยที่ ๒ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่เจ้าของรยนต์คันดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นลูกจ้างและปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๓
ไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ถึงแก่กรรมตั้งแต่ก่อนฟ้องศาลชั้นต้นมี
คำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ได้เอาประกันภัยคำจนสำหรับการใช้รยนต์
บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๐๘๓๔ ราชบุรี ไว้ต่อจำเลยที่เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๒๕ มีกำหนด ๑ ปี สิ้นสุดในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๕ มีกำหนด ๑ ปี สิ้นสุดในวัน
ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๖ ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข ล.๑ จำเลยที่ ๒
ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๖ และคดีนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๒๖ โดยจำเลยที่ ๑ ขับรยนต์บรรทุกคันดังกล่าวด้วยความประมาทอันเป็นการ
ละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่า จำเลยที่ ๓ รับประกันภัยรยนต์บรรทุกคันดังกล่าวของ

จำเลยที่ ๒ แม้จำเลยที่ ๒ จะถึงแก่ความตายก่อนเกิดเหตุละเมิดคดีนี้ แต่รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวก็ยังอยู่ในอายุการคุ้มครองตามกฎหมายประกันภัยของจำเลยที่ ๓ อีกทั้งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวก็ยังมีข้อกำหนดข้อ ๑.๑๓ เรื่องการโอนรถยนต์ว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น เว้นแต่รถยนต์ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยบัญญัติกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้กำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ เพราะเหตุผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม นอกจากนั้นแล้วได้ความจากนายมานิจ ธานนท์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานอุบัติเหตุของโจทก์ที่ออกไปดูที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุว่า ได้พบ จำเลยที่ ๑ บอกว่าเป็นลูกจ้างขับรถให้จำเลยที่ ๒ และนายสุรเชษฐ์ ภูวเจริญกุล หัวหน้าตรวจสอบอุบัติเหตุของจำเลยที่ ๓ เบิกความเป็นพยานจำเลยที่ ๓ ว่า หลังวันเกิดเหตุ ๑ วัน พยานได้รับแจ้งจากนางวิมล ดาราพาณิชย์ซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของจำเลยที่ ๒ ว่า รถยนต์ที่จำเลยที่ ๒ เอาประกันภัยไว้ถูกชนและแจ้งด้วยว่าจำเลยที่ ๒ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่มีนาคม ๒๕๒๖ จึงทำให้รับฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้นางวิมลเป็นทายาทและรับมรดกสืบสิทธิจากจำเลยที่ ๒ ผู้ตายในฐานะผู้เอาประกันภัยจำเลยที่ ๑ จึงยังคงเป็นลูกจ้างขับรถยนต์บรรทุกคันที่เอาประกันภัยไว้ โดยนางวิมลภรรยาของจำเลยที่ ๒ ว่าจ้างต่อ เมื่อจำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างของนางวิมลนายจ้าง นางวิมลจึงมีความผูกพันต้องรับผิดชอบโจทก์ ดังนั้น จำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์บรรทุกดังกล่าวย่อมต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย

พิพากษายืน.

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

ศาลแพ่ง - นายประยูร มูลศาสตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพศาล ราง창กูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ